

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1407/2536

นายช่วง วิศพันธ์

โจทก์

นายเพิ่ม ไผพรม

จำเลย

นายจำแลง มงคลนิสภกุล ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 236

ความว่า จำเลยฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นสั่งว่า ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นที่ปฏิเสธไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย คำสั่งศาลอุทธรณ์เป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 จึงไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า ราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นอุทธรณ์เกินกว่า 50,000 บาท และจากการที่ได้นำพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2534 มาตรา 224 มาใช้บังคับ ซึ่งคดี อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นนั้น เป็นการออกกฎหมายย้อนหลังในทางที่เป็นโทษแก่จำเลย ทั้งยังขัดต่อความสงบเรียบร้อย อันเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่สมควรจะเสนอศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด ต่อไป ขอศาลฎีกาโปรดพิจารณาและมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของจำเลย เพื่อให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 116)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินตาม น.ส.3 ก. เลขที่ 329ตำบลทับช้าง ตามเอกสารหมาย จ.1 เป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้อง และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ 8,120 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี

จากต้นเงนดังกล่าว นับแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2532 จนกว่าจำเลย จะชำระเสร็จ
ยกฟ้องแย้งของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ จำเลยจึงยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับ
อุทธรณ์ (อันดับ 97,101)

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 มีคำสั่งว่า คดีนี้มีทุนทรัพย์ที่แท้จริงคือที่ดินพิพาทซึ่งจำเลย
ฟ้องแย้งว่าเป็นของจำเลยโดยตีราคา 50,000 บาท ซึ่งต้องห้ามอุทธรณ์ข้อเท็จจริง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 วรรคแรก ที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง (ฉบับที่
12) พ.ศ. 2534 มาตรา 14 จำเลยจะเอา ค่าเสียหายที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลย
ชำระให้โจทก์มารวมเป็น ทุนทรัพย์ด้วยไม่ได้ ศาลชั้นต้นไม่รับอุทธรณ์ชอบแล้ว ยก
คำสั่ง(อันดับ 111)

จำเลยฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 113 แผ่นที่ 2)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 114 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าปัญหาตามฎีกาจำเลยศาลอุทธรณ์ภาค 3 ได้มีคำสั่งยื่น
ตามคำสั่งศาลชั้นต้นที่ปฏิเสธไม่รับอุทธรณ์ ของจำเลยไปแล้ว คำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค
3 เป็นที่สุดตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 จำเลยไม่มี
อำนาจ ฎีกาโต้แย้งคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 3 อีกฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว เห็นว่าปัญหาตามฎีกาจำเลยศาลอุทธรณ์ภาค 3 ได้มีคำสั่งยืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นที่ปฏิเสธไม่รับอุทธรณ์ ของจำเลยไปแล้ว คำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 3 เป็นที่สุดตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 จำเลยไม่มีอำนาจ ฎีกาโต้แย้งคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 3 อีกฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น ยกคำร้อง

(ปราโมทย์ ชพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปรีชา เณลิมวณิชย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>